РЕКЛАМА

Дело № 1-357/2020

Номер дела: **1-357/2020**

УИН: **41RS0002-01-2020-003861-59**

Дата начала: **31.08.2020**

Дата рассмотрения: **12.11.2020**

Суд: **Елизовский районный суд Камчатский края**

Судья: **Баранов Алексей Витальевич**

Статьи УК: **186**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Нетеса Алексей Георгиевич		
Защитник (адвокат)	Дьяченко Ирина Юрьевна		
ПРОКУРОР	Торопов Д.В.		
	Чепак Владислав Максимович	Статьи УК: 186	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Кужанкуй Кирилл Олегович	Статьи УК: 186	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			31.08.2020
Передача материалов дела судье			08.09.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		23.09.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА	02.10.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	15.10.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		30.10.2020
Судебное заседание	Постановление приговора		12.11.2020

Приговоры

Дело № 1-357/2020

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Елизово Камчатский край 12 ноября 2020 года

Елизовский районный суд Камчатского края в составе:

председательствующего судьи Устинова Д.Н.,

при секретарях судебного заседания Ногачиной М.Н., Гусевой Н.Г.,

с участием государственного обвинителя Торопова Д.В.,

подсудимого Кужанкуя К.О.,

защитника подсудимого Кужанкуя К.О. – адвоката Нетеса А.Г.,

подсудимого Чепака В.М.,

защитника подсудимого Чепака В.М. – адвоката Дьяченко И.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Кужанкуя Кирилла Олеговича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, не состоящего в браке, иждивенцев не имеющего, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ,

Чепака Владислава Максимовича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, не состоящего в браке, иждивенцев не имеющего, учащегося 1 курса <данные изъяты> не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Кужанкуй и Чепак виновны в хранении в целях сбыта и сбыте поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В нарушение ст.ст. 27-29 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» - порядка выпуска и обращения банковских билетов, в неустановленное время, но не позднее 16 часов 7 мая 2020 года Кужанкуй и Чепак, находясь в <адрес>, решили приобрести поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации с целью их дальнейшего сбыта на территории Камчатского края, не распределяя при этом преступные роли.

7 мая 2020 года около 16 часов Кужанкуй и Чепак, находились в <адрес>, где Кужанкуй, с помощью принадлежащего ему ноутбука зашел на интернет-портал и по согласованию с Чепаком договорился с неустановленным оператором интернет-магазина <данные изъяты> о приобретении и доставке в г. Петропавловск-Камчатский службой доставки Экспресс-Курьер «СДЭК» (ООО «Восток-Логистика») 15 поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей каждый, на общую сумму 75 000 рублей, указав адресом доставки местожительство ФИО1, не посвященного в преступные планы соучастников, а именно: <адрес> в <адрес>.

Достигнув с оператором интернет-магазина вышеуказанной договоренности, Кужанкуй и Чепак 7 мая 2020 года находясь по вышеуказанному адресу, действуя совместно и согласованно, каждый с помощью принадлежащих им телефонов осуществили переводы денежных средств на биткоин-кошелек пользователя «41 регион», открытый Кужанкуем на интернет-портале, на суммы 13 499 рублей и 29 843 рубля соответственно, а всего на сумму 43 342 рубля, которые впоследствии конвертированы в крипто-валюту (биткоины), которые в дальнейшем были списаны неустановленным лицом в счет оплаты 15 поддельных банковских билетов номиналом 5 000 рублей.

3 июня 2020 года не позднее 18 часов 12 минут Чепак находясь в 1 метре от входа в магазин <данные изъяты> по адресу: <адрес>, получил посылку с 15 поддельными денежными билетами номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года, переданную Котминым через ФИО2 и ФИО3, не осведомленных о преступных намерениях, а также о содержимом данной посылки. Указанные поддельные денежные билеты Кужанкуй и Чепак хранили в целях дальнейшего их сбыта при себе, а также в тайнике на участке местности у <адрес> и в <адрес> в <адрес> до момента их незаконного сбыта и изъятия сотрудниками полиции при следующих обстоятельствах.

3 июня 2020 года около 20 часов Кужанкуй, находясь в магазине <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, передал продавцу данного магазина - ФИО4 в счет оплаты за приобретенный товар 1 поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей, образца 1997 года, изготовленный не Объединением государственных предприятий и организаций по производству государственных знаков. ФИО4 приняла указанный поддельный банковский билет в качестве оплаты за приобретенный Кужанкуем товар, передав последнему сдачу в размере 4 780 рублей, которыми Кужанкуй и Чепак распорядились по своему усмотрению.

В свою очередь, 3 июня 2020 года около 21 часов, Чепак находясь в магазине <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> «А», передал продавцу данного магазина - ФИО5 в счет оплаты за приобретенный товар 1 поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей, образца 1997 года. Будкевич приняла указанный поддельный банковский билет в качестве оплаты, передав последнему сдачу в размере 4 772 рубля, которыми Кужанкуй и Чепак распорядились по своему усмотрению.

11 июня 2020 года примерно в 16 часов, Кужанкуй и Чепак, находясь в <адрес>, одномоментно подошли к магазину № и кафе, расположенному по адресу: <адрес> магазину <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>, где передали продавцам, в счет оплаты за товар, каждый по 1 поддельному банковскому билету достоинством 5 000 рублей, образца 1997 года. Продавцы данных магазинов приняли вышеуказанные поддельные банковские билеты в качестве оплаты, передав им сдачу в размере 4 900 рублей и 4 853 рубля соответственно, которыми Кужанкуй и Чепак распорядились по своему усмотрению.

Оставшиеся 11 поддельных банковских билетов Кужанкуй и Чепак хранили при себе до момента их изъятия сотрудниками полиции на участке местности, расположенном на 101 км + 500 м трассы <адрес>, в период с 16 часов 10 минут до 17 часов 10 минут 13 июня 2020 года.

Таким образом, Кужанкуй и Чепак, имея преступный единый совместный умысел, подрывая экономическую безопасность Российской Федерации и устойчивость государственных денег, тем самым, затрудняя регулирование денежного обращения, в

период с 18 часов 12 минут 3 июня 2020 года до 17 часов 10 минут 13 июня 2020 года, находясь на территории Камчатского края, хранили в целях сбыта 15 поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей каждый, образца 1997 года, из которых 4 поддельных банковских билета сбыли на территории Камчатского края.

Кужанкуй в судебном заседании виновным себя в совершении преступления признал полностью. От дачи показаний отказался, подтвердив ранее данные на предварительном следствии.

Будучи допрошенным на предварительном следствии Кужанкуй показал, что ранее он неоднократно слышал о том, что в сети Интернет существует интернет - портал с названием <данные изъяты> где можно приобрести запрещенные законом предметы, в том числе и фальшивые деньги. В конце апреля 2020 года в ходе разговора с Чепаком рассказал про это. Придя к нему домой в этот же день около 16 часов, он через свой личный ноутбук зашел на платформу <данные изъяты> где совместно с Чепаком стали просматривать объявления о продаже фальшивых денег номиналом в 5 000 рублей. Они решили купить несколько купюр и попробовать разменять их на настоящие деньги, покупая сигареты или пиво, чтобы была сдача. Как делить вырученные деньги не обговаривали. Сбывать поддельные деньги в магазинах они хотели совместно, то есть либо одновременно заходить в разные магазины, либо один из них идет в магазин, а второй ждет около магазина, чтобы не привлекать внимание к ним обоим. В этот же день в интернет - магазине <данные изъяты> предлагалось приобрести минимум 15 поддельных денежных купюр номиналом 5 000 рублей за 35 000 рублей. Также на сайте магазина было указано, что после оформления заявки необходимо пополнить биткоин-кошелек его аккаунта на сайте <данные изъяты> и только потом будет оформлена покупка и направлена покупателю. Прямо на сайте магазина он в присутствии Чепака стал переписываться с продавцом. Последний пояснил, что всего за 15 поддельных купюр номиналом 5 000 рублей им необходимо будет заплатить 35 000 рублей, но если они хотят оформить услугу «гаранта», то есть сайтом <данные изъяты> будет гарантировано, что денежные средства пришлют в полном объеме, необходимо заплатить 38 000 рублей, тогда при получении посылки нужно будет ее вскрыть, снимая при этом на камеру. Если там не будет чего-то хватать, им отправят недостающее дополнительно. Также продавец сообщил, что ему необходимо пополнить свой счет на сайте <данные изъяты> на нужную сумму, после чего она спишется автоматически. Итоговая стоимость поддельных купюр составит 44 000 рублей. После оплаты покупки, в течение нескольких дней сформируют заказ и отправят им транспортной компанией «СДЭК», но только до г. Петропавловска-Камчатского, где они должны будут ее получить. Также продавец посоветовал в графе получателя указать вымышленное имя, чтобы их не смогли вычислить. Они написали о своем желании купить 15 поддельных денежных купюр номиналом в 5 000 рублей. Примерно 7 мая 2020 года около 15 часов Чепак пришел к нему в гости. В этот момент они решили оплатить покупку. Перед этим договорился со своим другом ФИО1, который проживал в г. Петропавловске-Камчатском, получить посылку. Он предупредил ФИО1, чтобы тот назвался курьеру СДЭК чужим именем - ФИО6 Также он сказал, что когда курьер СДЭК попросит у ФИО1 паспорт, тому нужно будет сказать, что последний является военнослужащим и живет в <адрес>, а в г. Петропавловск-Камчатский приехал по работе. ФИО1 долго сомневался, но согласился. Затем он перевел на банковский счет Чепака 30 000 рублей, которые тот перевел на его биткоин-кошелек на сайте <данные изъяты> А он со своей банковской карты также перевел на свой биткоин-кошелек 13 499 рублей. Далее вновь связался с продавцом и сообщил об оплате заказа, после чего указал имя получателя - ФИО6 и адрес доставки курьером - <адрес>. После отправки посылки в разговоре с ФИО1 он сообщил о том, что находится внутри посылки. Сказал, что фальшивые деньги нужны ему для розыгрыша его друга на день рождения. Примерно во второй половине мая 2020 года ФИО1 получил посылку. Он попросил ФИО1 открыть конверт и проверить его содержимое, при этом снимая весь процесс. Через некоторое время ФИО1 прислал ему видео, в результате чего он увидел находящиеся в конверте 15 купюр достоинством 5 000 рублей, очень похожих на настоящие деньги. Затем он попросил ФИО1 замотать денежные средства в пакет и оставить у себя, пока он или Чепак не найдут способ доставить посылку в <адрес>. Примерно 1 июня 2020 года Чепак договорился со своим знакомым по имени ФИО2 о передаче посылки через отца, который собирался ехать в <адрес>. 3 июня 2020 года в вечернее время Чепак забрал

посылку. В одном из телефонных разговоров с ФИО1 он признался для чего ему и Чепаку нужны были поддельные денежные купюры. Полученную посылку он и Чепак вскрыли немного позже. Они понимали, что отличие от настоящих купюр все-таки есть. Оно заключалось в качестве бумаги, так как фальшивые купюры были плотнее. Они решили попробовать разменять 2 из поддельных купюр, а именно купить в магазинах пиво. Около 20 часов 3 июня 2020 года он взял одну купюру и пошел в магазин <данные изъяты> расположенный в <адрес>, где расплатился одной из поддельных купюр за 2 бутылки пива. Продавец выдала сдачу в сумме около 4 780 рублей. В это время Чепак ждал его на улице. Около 21 часа он и Чепак подошли к магазину <данные изъяты> расположенному в <адрес>. Чепак зашел в магазин, а он остался ждать последнего в сквере неподалеку. В вышеуказанном магазине Чепак купил на поддельную 5 000 купюру 2 бутылки пива и принес сдачу в размере 4 780 рублей. Чепак сказал, что у него также никаких проблем с разменом поддельной денежной купюры не возникло. Таким образом, у них на двоих с Чепаком появились подлинные денежные средства в сумме порядка 9 560 рублей. Из данных денежных средств они взяли по 1 000 рублей на личные расходы, а остальные оставили для поездки в г. Петропавловск-Камчатский. Остальные 13 купюр он спрятал на территории своей дачи, расположенной по адресу: <адрес>. 11 июня 2020 года они с Чепаком поехали в г. Петропавловск-Камчатский. При этом Чепак забрал поддельные денежные купюры из тайника 10 июня 2020 года и убрал их к себе в кошелек. Около 16 часов 11 июня 2020 года, когда они подъезжали к п. Сокоч, Чепак предложил ему попытаться купить что-либо в магазинах данного поселка на фальшивые деньги и получить на сдачу настоящие купюры. После остановки в п. Сокоч около 16 часов 11 июня 2020 года, он один пошел в магазин и приобрел бутылку газированной воды. Продавец дала сдачу настоящими купюрами на сумму 4 900 рублей. Чепак пошел в один из павильонов, где купил, на поддельную купюру пачку сигарет. После чего, Чепаку выдали сдачу в сумме порядка 4 800 - 4 900 рублей. У них осталось 11 поддельных купюр. Находясь в г. Петропавловске-Камчатском, он и Чепак попытались купить товар, в одном из магазинов, который расположен в районе 8 км. Но у продавцов поддельные купюры номиналом 5 000 рублей вызывали сомнение, и они отказались их принимать. 12 июня 2020 года Чепак ходил по магазинам и пытался разменять поддельные денежные средства. Он ходил либо вместе с последним, либо ждал снаружи. Насколько он помнит, они зашли в магазин <данные изъяты> расположенный в районе 6 км, где продавец отказалась принимать у Чепака поддельную купюру, и тому пришлось оплатить швейные принадлежности для своей мамы банковской картой. Также Чепак зашел в хлебный магазин, где просто спросил о размене поддельной 5 000 купюры, но ему отказали. Больше попыток сбыта 5 000 купюр они не предпринимали, так как поняли, что разменять их в г. Петропавловске-Камчатском не удастся. В <адрес> они возвращались 13 июня 2020 года. По пути автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Затем у них были изъяты 11 поддельных денежных купюр, которые все время хранились у Чепака в его рюкзаке, их мобильные телефоны и его ноутбук, с которого он выходил на сайт <данные изъяты>

(т. 1 л.д. 186-191; т. 3 л.д. 80-88, 190-192)

Чепак в судебном заседании виновным себя в совершении преступления признал полностью. От дачи показаний отказался, подтвердив ранее данные на предварительном следствии.

Будучи допрошенным на предварительном следствии Чепак дал аналогичные Кужанкую показания. В конце апреля 2020 года Кужанкуй рассказал ему про сайт <данные изъяты> Они решили заказать посредством указанного ресурса поддельные денежные средства. 7 мая 2020 года оплатили 44 000 рублей за 15 поддельных банкнот номиналом по 5 000 рублей, а всего на общую сумму 75 000 рублей. Посылку за них получил ФИО1 26 мая 2020 года в г. Петропавловске-Камчатском. 3 июня 2020 года посылку с 15 фальшивыми купюрами в <адрес> им привез отец знакомого ФИО3. На 2 купюры в магазинах <адрес> совершили покупки, получив сдачу. 11 июня 2020 года поехали в г. Петропавловск-Камчатский. По дороге в п. Сокочи на еще две фальшивые купюры совершили покупки. Когда находились в г. Петропавловске-Камчатском больше совершить покупки в магазинах на фальшивые купюры не удалось. В этот же день к ним в гости на съемную квартиру пришел ФИО1 которому они рассказали о том, что пробовали сбывать фальшивые купюры,

которые ФИО1 видел в их посылке, когда получил ее. 13 июня 2020 года они поехали в <адрес>, где по дороге были задержаны сотрудниками полиции.

(т. 1 л.д. 167-176, т. 3 л.д. 126-134, 206-208)

Виновность подсудимых Кужанкуя и Чепака также подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля ФИО1, оглашенным в судебном заседании, в мае 2020 года, ему позвонил Кужанкуй и попросил помочь получить посылку, которую ему в дальнейшем нужно будет отправить в <адрес>. О содержимом посылки не сообщил. Кужанкуй сказал, что она будет оформлена на имя ФИО6, заверив что в ней нет ничего противозаконного, и что когда курьер «СДЭК» будет просить его предоставить паспорт он должен пояснить, что является военнослужащим из <адрес>. 26 мая 2020 года курьер привез ему посылку домой. Когда курьер попросил предъявить паспорт, он рассказал историю, придуманную Кужанкуем. Тогда курьер попросил его указать свои паспортные данные в накладной. Он сообщил вымышленные серию и номер паспорта, затем поставил подпись, написав в графе имя: ФИО6. Курьер передал ему конверт. Сразу после его получения он позвонил Кужанкую, тот сказал, что будет искать человека, который заберет посылку. Полученный конверт не вскрывал. Вечером этого же дня ему снова позвонил Кужанкуй и попросить вскрыть конверт, чтобы просмотреть содержимое, при этом он должен был заснять весь процесс на камеру. Кужанкуй объяснил, что ему пока не удалось найти человека, который привезет посылку в <адрес>, а по посылке заканчивается срок гарантированного возврата. Видео Кужанкую понадобилось, чтобы в случае необходимости предъявить его для подтверждения отсутствия либо повреждения товара и возврата денежных средств. Кужанкуй сказал, что внутри посылки находятся ненастоящие денежные купюры, которые заказали, чтобы подшутить над другом в день рождения последнего. На следующий день он вскрыл конверт и заснял весь процесс. Внутри посылки оказался глянцевый журнал, который был склеен посередине. Полистав журнал, на одной из страниц он обнаружил купюры номиналом 5 000 рублей в количестве 15 штук. Запись он переправил Кужанкую. Кужанкуй поинтересовался, поверил бы он в то, что они настоящие, если бы ему в руки попала аналогичная купюра. Он ответил, что у него данная купюра не вызвала бы подозрение, но детально он их не рассматривал. После разговора Кужанкуй сообщил ему, что он должен сложить все как было и упаковать конверт в два непрозрачных пакета, которые обмотать красной изолентой, чтобы при передаче никто не смог посмотреть содержимое. В последних числах мая 2020 года ему позвонил Кужанкуй и сообщил, что посылку заберет их знакомый ФИО2. 1 июня 2020 года он передал посылку. После передачи посылки он позвонил Кужанкую и сообщил, что все отдал. В ходе одного из дальнейших разговоров, Кужанкуй признался ему в том, что на самом деле он и Чепак купили вышеуказанные денежные средства для того, чтобы попробовать разменять их в магазинах на настоящие. Примерно 9 июня 2020 года он созвонился с Кужанкуем и последний сказал, что вместе с Чепаком собирается приехать в Петропавловск-Камчатский, предложив встретиться. Утром 11 июня 2020 года к нему домой пришли сотрудники полиции с постановлением о проведении обыска. Сотрудники полиции пояснили, что данное обследование связано с получением им посылки с поддельными денежными купюрами от курьера СДЭК. Он не стал рассказывать последним подробности, которые ему были известны от Кужанкуя. 11 июня 2020 года вечером он встретился с Кужанкуем и Чепаком на квартире которую они снимали по адресу: <адрес>. Они общались, распивали спиртные напитки, и парни рассказали ему о том, что вместе купили фальшивые купюры, скинувшись деньгами, для того, чтобы потом расплачиваться ими в магазинах и получать настоящие денежные средства на сдачу, а вырученные денежные средства тратили на свои общие нужды. Кужанкуй и Чепак рассказали, что расплатились 2 купюрами в магазинах <адрес> с названиями <данные изъяты> и <данные изъяты> В г. Петропавловск-Камчатский приехали, потому что в <адрес> разменивать фальшивые деньги стало слишком опасно. Также парни рассказали ему, что по дороге в <адрес> они расплатились фальшивыми деньгами еще в 2 магазинах. В г. Петропавловске-Камчатском они также пытались расплатиться фальшивыми деньгами, но у них ничего не вышло, так как продавцы замечали, что купюры ненастоящие, либо не было сдачи с такой крупной купюры.

(т. 1 л.д. 147-153, т. 2 л.д. 238-241)

Согласно показаниям свидетеля ФИО2, оглашенным в судебном заседании, в период с 11 по 14 июня 2020 года ему позвонил Чепак и попросил забрать посылку у их общего знакомого ФИО1 для передачи ее в <адрес> через его отца - ФИО3 Чепак пояснил, что в посылке документы. Сам он в посылку не заглядывал. Он забрал посылку, которую отдал отцу для передачи в <адрес> Чепаку, что отец и сделал.

(т. 2 л.д. 61-66)

Согласно показаниям свидетеля ФИО3, оглашенным в судебном заседании, в период с 30 мая по 2 июня 2020 года он приехал по делам в г. Петропавловск-Камчатский. Они встретились с сыном, который отдал ему пакет для передачи в <адрес> Чепаку. 3 июня 2020 года он передал посылку Чепаку. О том, что в пакете, который он передал Чепаку, находились поддельные денежные средства, он узнал от сотрудников полиции.

(т. 2 л.д. 188-201)

Согласно показаниям свидетеля ФИО7, оглашенным в судебном заседании, она является индивидуальным предпринимателем и занимается реализацией продуктов питания в магазине <данные изъяты> в <адрес>. В ее магазине работают ФИО8, ФИО9, ФИО4. В период с 3 июня по 5 июня 2020 года она, придя в магазин, забрала выручку, среди которой также находились около трех или четырех купюр номиналом в 5 000 рублей. Далее поехала в отделение банка, чтобы положить деньги на банковскую карту. При внесении денег на свою карту через банкомат, одну купюру в 5 000 рублей, а также одну купюру в 1 000 рублей банкомат не принял. Не придав этому особого значения, покинула отделение банка и направилась в магазин <данные изъяты> В магазине она попросила ФИО9 выдать ей из кассы еще часть средств, чтобы рассчитаться с их водителем, а также ФИО10, у которого она периодически снимает квартиру. Она сказала ФИО9, что банкомат у нее не принял одну купюру 5 000 рублей и одну купюру 1 000 рублей, после чего показала ФИО9 данные купюры. Затем они вместе, осмотрев их, ничего подозрительного не увидели, признаков подделки не обнаружили. Данные купюры положила вместе с остальными деньгами и рассчиталась ими с ФИО10 и водителем. По поводу того, что в ее магазине один из покупателей рассчитался за товар поддельной купюрой номиналом в 5 000 рублей, ей стало известно 13 июня 2020 года, когда в ее магазин приходил сотрудник полиции и опрашивал ее и продавцов, после чего одна фальшивая купюра была найдена у ФИО10.

(т. 2 л.д. 91-93)

Согласно показаниям свидетеля ФИО9, оглашенным в судебном заседании, примерно 4 или 5 июня 2020 года ФИО7 забрала выручку из магазина, среди которой находились купюры достоинством по 5 000 рублей, и поехала в банк. Вернувшись в этот же день из банка ФИО7 сказала ей, что терминал не принял одну из 5 000 купюр из выручки в магазине. ФИО7 показала данную купюру, и они попытались ее сравнить с другими 5 000 купюрами на предмет подделки. Никаких признаков подделки они визуально не обнаружили, данная купюра выглядела, как и все остальные.

(т. 2 л.д. 82-84)

Согласно показаниям свидетеля ФИО10, оглашенным в судебном заседании, у него в собственности имеется квартира, которую он периодически сдавал ФИО7. 4 июня 2020 года он пришел в магазин <данные изъяты> чтобы получить деньги от ФИО7 Последняя передала ему наличные денежные средства в размере 20 000 рублей, среди которого было и 3 купюры номиналом по 5 000 рублей, при этом одна купюра отличалась от других, но он не придал этому значения. 13 июня 2020 года ему позвонил сотрудник полиции, который сказал, что возможно одна из купюр, которыми с ним расплатилась ФИО7, поддельная. Он записал все номера купюр полученные от ФИО7 и передал эти данные сотруднику полиции. В этот же день сотрудник полиции приехал к нему в квартиру и изъял одну денежную купюру.

(т. 2 л.д. 110-112)

Оглашенные показания свидетеля ФИО11 аналогичны показаниям свидетеля ФИО10.

(т. 2 л.д. 113-115)

Согласно показаниям свидетеля ФИО5, оглашенным в судебном заседании, она работает продавцом в магазине <данные изъяты> в <адрес>. 3 июня 2020 года находилась на своем рабочем месте. Около 21 часа в магазин зашел Чепак, с которым она была знакома. Он выбрал 2 бутылки пива, и они прошли к кассе. За данные бутылки он передал ей купюру номиналом 5 000 рублей. Проверив данную купюру, она не увидела ничего подозрительного. После чего положила купюру в кассу и передала Чепаку сдачу в размере 4 772 рубля. 9 июня 2020 года ее работодатель ФИО13 забрала выручку из кассы.

(т. 2 л.д. 98-100)

Согласно показаниям свидетеля ФИО13, оглашенным в судебном заседании, она является индивидуальным предпринимателем. У нее имеется магазин <данные изъяты> 3 июня 2020 года в магазине работала ФИО5. 6 июня 2020 года она забрала выручку и в отделении банка, через терминал внесла на свой счет. Купюр с признаками подделки она не видела. Все имевшиеся в тот день купюры прошли без каких-либо проблем через терминал и были успешно зачислены на ее банковский счет. Согласно просмотренной записи с камер видеонаблюдения за 3 июня 2020 года, Чепак, которого опознала продавец ФИО5, расплатился за купленный товар купюрой номиналом в 5 000 рублей.

(т. 2 л.д. 101-103)

Согласно показаниям свидетеля ФИО14, оглашенным в судебном заседании, она работает в должности продавца в магазине <данные изъяты> 4 июня 2020 года она находилась на рабочем месте. Примерно в 15 часов 30 минут к ней в магазин пришел ее сожитель ФИО15, который получил пенсию в сумме 20 000 рублей купюрами номиналом 1 000 рублей. Последний попросил ее разменять ему данные денежные средства на 4 купюры номиналом по 5 000 рублей. Она забрала у ФИО15 его денежные средства и положила в кассу, а взамен забрала оттуда 4 купюры номиналом 5 000 рублей и передала своему сожителю. 14 июня 2020 года она решила посмотреть данные купюры и обратила внимание на то, что одна из них, а именно с серией и номером бь 7689305, имеет признаки подделки.

(т. 1 л.д. 135-140)

Согласно показаниям свидетеля ФИО16, оглашенным в судебном заседании, 11 июня 2020 года он подвез до г. Петропавловска-Камчатского из <адрес> Чепака и Кужанкуя. По дороге они делали остановку, в том числе и в <адрес>.

(т. 2 л.д. 50-55)

Согласно показаниям свидетеля ФИО17, оглашенным в судебном заседании, она сдала квартиру, расположенную по адресу: <адрес> 11 июня 2020 года по 13 июня 2020 года Чепаку и Кужанкую, которые приехали из <адрес>.

(т. 2 л.д. 128-132)

Согласно показаниям свидетеля ФИО18, оглашенным в судебном заседании, она работает в магазине <данные изъяты> в <адрес>. 11 июня 2020 года она находилась на своем рабочем месте. После обеда в магазин зашел молодой человек, на вид лет 20-25 лет, худощавого телосложения рост выше среднего, и попросил бутылку газированного напитка «Спрайт», стоимостью 100 рублей. В счет оплаты парень передал ей купюру номиналом 5 000 рублей, после чего она отдала последнему сдачу в общей сумме 4 900 рублей. Парень забрал деньги с напитком и покинул магазин. Переданные ей молодым человеком 5 000 рублей у нее подозрения не вызвали. В ходе опроса ей были представлены

фотографии Кужанкуя и Чепака, на которых один из молодых людей, а именно Кужанкуй похож на вышеуказанного молодого человека.

(т. 1 л.д. 227-229)

Согласно показаниям свидетеля ФИО19, оглашенным в судебном заседании, она работает в должности продавца в продуктовом магазине <данные изъяты> в <адрес>. 11 июня 2020 года она находилась на своем рабочем месте одна. В период с 15 часов до 17 часов к ней обратился молодой человек в овзрасте 20-25 лет, худощавого телосложения, с надетой маской на лице и кепкой на голове. Последний хотел купить сигареты марки «Винстон», стоимостью 147 рублей. В счет оплаты данных сигарет, парень передал ей купюру номиналом 5 000 рублей. Поскольку купюра не вызвала у нее подозрение, она передала данному молодому человеку пачку сигарет и сдачу в размере 4 853 рубля. Всю выручку за 11 июня 2020 года, в том числе и вышеуказанную купюру номиналом 5 000 рублей, она передала ФИО20.

(т. 1 л.д. 216-219, т. 3 л.д. 155-156)

Согласно показаниям свидетеля ФИО20, оглашенным в судебном заседании, она является индивидуальным предпринимателем и занимается реализацией продуктов питания в магазине <данные изъяты> в <адрес>. В данном магазине работает посменно она и ФИО19, которая 11 июня 2020 работала по графику. 13 июня 2020 года сотрудниками полиции в ее магазине проводился осмотр, в ходе которого ранее не знакомый ей молодой человек, который представился как Чепак, пояснил, что 11 июня 2020 года в период с 16 часов до 17 часов расплатился с продавцом ее магазина поддельной денежной купюрой номиналом 5 000 рублей. Затем она проверила находящиеся в кассе наличные денежные средства и обнаружила одну купюру номиналом 5 000 рублей сомнительного качества. Данная купюра была изъята сотрудниками полиции.

(т. 1 л.д. 220-223)

Согласно показаниям свидетеля ФИО21, оглашенным в судебном заседании, она работает продавцом в магазине <данные изъяты> расположенном в г. Петропавловске-Камчатском. 12 июня 2020 года в магазине она работала совместно с продавцом ФИО22. Примерно в 16 часов 45 минут в магазин зашли два молодых человека. Данных молодых людей она запомнила хорошо, так как последние ей показались подозрительными. Затем один из молодых людей начал спрашивать у нее про различные мелочи для рукоделия. После того как он выбрал необходимый товар, он поинтересовался у нее, будет ли сдача с 5 000 рублей, на что она ответила утвердительно. Молодой человек протянул ей купюру достоинством 5 000 рублей. Взяв купюру, она внимательно осмотрела ее. Купюра, переданная молодым человеком, показалась ей сомнительного качества, так как была плотнее, и цвет также отличался. Она сказала об этом молодому человеку, и вернула купюру обратно, сказав, что принимать ее не будет. Молодой человек молча забрал купюру и достал банковскую карту, сказав, что тогда расплатится по карте, что в дальнейшем и осуществил. Сумма покупки составила 465 рублей.

(т. 1 л.д. 203-205)

Оглашенные показания свидетеля ФИО22 аналогичны показаниям свидетеля ФИО21.

(т. 1 л.д. 199-201)

Согласно показаниям свидетеля ФИО23, оглашенным в судебном заседании, 13 июня 2020 года он около 16 часов участвовал в качестве понятого при осмотре с участием Кужанкуя и Чепака. Последними добровольно были выданы денежные купюры номиналом 5 000 рублей в количестве 11 банкнот. Как пояснили Кужанкуй и Чепак данные денежные купюры являются поддельными. Приобрели их они с целью сбыта на интернет портале <данные изъяты> около месяца назад. После получения посылки Кужанкуй и Чепак ориентировочно 3 - 4 июня 2020 года сбыли по одной поддельной купюре в <адрес> в магазинах <данные изъяты> и <данные изъяты> Полученные при размене

денежные средства потратили на личные нужды. 11 июня 2020 года по дороге в г. Петропавловск - Камчатский Кужанкуй и Чепак со слов последних, сбыли по одной поддельной купюре в магазинах <адрес>. полученные при размене денежные средства потратили на личные нужды. Также у Кужанкуя был изъят ноутбук, в котором обнаружена открытая вкладка интернет портала с объявлениями о продаже поддельных денежных купюр номиналом 5 000 рублей.

(т. 1 л.д. 234-236)

Оглашенные показания свидетеля ФИО24 аналогичны показаниям свидетеля ФИО23.

(т. 3 л.д. 111-113)

Кроме того, виновность Кужанкуя и Чепака в совершении указанного преступления подтверждается письменными доказательствами.

Сведениями, содержащимися в рапорте об обнаружении признаков преступления от 13 июня 2020 года, согласно которым в районе <адрес> у неустановленных лиц обнаружены купюры Банка России номиналом 5 000 рублей каждая с признаками подделки в количестве 11 штук.

(т. 1 л.д. 4)

Протоколами прослушивания фонограммы от 16, 24 и 28 июля 2020 года согласно которым с участием Кужанкуя и Чепака прослушана аудиозапись, записанная на DVD+R диск № с, полученная с использованием специальных технических средства в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия в жилом помещении по адресу: <адрес>. Установлено, что на ней содержится разговор Кужанкуя, Чепака и ФИО1. В ходе разговора Кужанкуй и Чепак рассказывают ФИО1 о том, что они приобрели 15 поддельных денежных купюр номиналом 5 000 рублей. В дальнейшем каждый из них сбыл по одной купюре в <адрес> и в <адрес>, а также о том, что в Петропавловске-Камчатском сбыть поддельные купюры им не удалось.

(т. 2 л.д. 214-225, т. 3 л.д. 23-34, 48-60)

16 июля 2020 года DVD+R диск № с признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т. 2 л.д. 226-228)

Протоколом осмотра видеозаписи от 3 августа 2020 года, согласно которому осмотрены два DVD-RW диска. В ходе осмотра установлено, что: на видеозаписи с названием «VID 20200613 183946» Кужанкуй рассказывает о том, как он совместно с Чепаком приобрели 15 поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации на интернет портале <данные изъяты> а затем сбыли 4 из них на территории Камчатского края. На видеозаписи с названием «VID 20200614 004931» Чепак рассказывает о том, как он совместно с Кужанкуем приобрели 15 поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации на интернет портале <данные изъяты> а затем сбыли 4 из них на территории Камчатского края.

(т. 3 л.д. 114-119)

3 августа 2020 года два DVD-RW диска признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

(т. 3 л.д. 120-122)

Протоколом осмотра места происшествия от 13 июня 2020 года, согласно которому с участием Кужанкуя и Чепака, произведен осмотр участка местности, расположенного на 101-м км + 500 м трассы <адрес>. В ходе данного осмотра изъято: 11 денежных купюр номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года, с сериями и номерами № с признаками

подделки; мобильный телефон «Хонор Хуавей» модель «BBK-L21», с сим-картой и картой памяти, находящимися в пользовании Чепака; мобильный телефон марки «ЗТЕ» модель «ZTE Blade V8», с 2 сим-картами, с абонентскими номерами, принадлежащие Кужанкую; ноутбук марки «Леново Джи510» модель «20238», в комплекте с зарядным шнуром и компьютерной мышью; 3 катушки ниток; кассовый чек № от 12 июня 2020 года; упаковка игл для бисера; полимерный прозрачный пакет с 5-ю металлическими основаниями для брошей.

(т. 1 л.д. 54-61)

23 июня 2020 года и 21 июля 2020 года осмотрены мобильный телефон «Хонор Хуавей» модель «BBK-L21», с сим-картой с абонентским номером и картой памяти, находящимися в пользовании Чепака; мобильный телефон марки «ЗТЕ» модель «ZTE Blade V8», с находящимися внутри него 2 сим-картами, с абонентскими номерами, принадлежащие Кужанкую; мобильный телефон марки «Хонор Хуавей» модель «BND-L21» с сим-картой с абонентским номером и картой памяти, принадлежащие свидетелю ФИО1. В ходе осмотров установлено: наличие переписки в период с 5 июня 2020 года до 12 июня 2020 года между абонентскими номерами Чепака и Кужанкуя об организации поездки в июне 2020 года в г. Петропавловск - Камчатский; наличие переписки в период с 30 мая 2020 года до 3 июня 2020 года между абонентскими номерами Чепака и ФИО2 об организации перевозки посылки из г. Петропавловска - Камчатского до <адрес>; наличие переписки в период с 11 июня 2020 года до 13 июня 2020 года между абонентскими номерами Чепака и ФИО25 о перевозке Чепака и еще одного лица, данные которого не указаны, из г. Петропавловска-Камчатского в <адрес> 13 июня 2020 года; наличие переписки в период с 10 июня 2020 года до 12 июня 2020 года между абонентскими номерами Кужанкуя и ФИО1 об организации их встречи 12 июня 2020 года.

(т. 2 л.д. 9-40, 244-250)

6 июля 2020 года осмотрены ноутбук марки «Леново Джи510» модель «20238», в комплекте с зарядным шнуром и компьютерной мышью. В ходе осмотра установлено, что на рабочем столе осматриваемого ноутбука имеется ярлык «TOP» и документ, в котором имеется ссылка, при открытии которой через браузер «TOP» происходит переход на интернет портал <данные изъяты>

(т. 2 л.д. 2-6)

21 июля 2020 года мобильный телефон «Хонор Хуавей» модель «BBK-L21», с сим-картой и картой памяти; мобильный телефон «ЗТЕ» модель «ZTE Blade V8» в чехле, с 2 сим-картами; сумка серого цвета, ноутбук «Леново Джи510» модель «20238», в комплекте с зарядным шнуром и компьютерной мышью; мобильный телефон «Хонор Хуавей» модель «BND-L21» с сим-картой и картой памяти, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

(т. 3 л.д. 1-8)

30 июня 2020 года осмотрены 3 катушки ниток, кассовый чек № от 12 июня 2020 года, упаковка игл для бисера, полимерный прозрачный пакет с 5-ю металлическими основаниями для брошей, копия чека № от 11 июня 2020 года, изъятые 13 июня 2020 года в ходе осмотра участка местности, расположенного на 101-м км + 500 м трассы <адрес>, а также копия чека № от 11 июня 2020 года, изъятая в ходе осмотра магазина № и кафе, расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено: согласно копии чека № от 11 июня 2020 года в 16 часов 07 минут произошла оплата товара в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, на сумму 100 рублей; согласно кассовому чеку № от 12 июня 2020 года в 16 часов 44 минуту произошла оплата товара в магазине, расположенном по адресу: <адрес> на сумму 465 рублей.

(т. 2 л.д. 157-162)

30 июня 2020 года 3 катушки ниток, кассовый чек № от 12 июня 2020 года, упаковка игл для бисера полимерный прозрачный пакет с 5-ю металлическими основаниями для брошей, копия чека № от 11 июня 2020 года признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

(т. 2 л.д. 163-168)

Протоколом осмотра предметов от 10 июля 2020 года, в ходе которого осмотрены поддельные: 11 денежных купюр номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года, с сериями и номерами: № , изъятые 13 июня 2020 года в ходе осмотра участка местности, расположенного на 101-м км + 500 м трассы <адрес>; 1 денежная купюра номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года с серией и номером №, изъятая 13 июня 2020 года в ходе осмотра магазина № и кафе, расположенного по адресу: <адрес>; 1 денежная купюра номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года с серией и номером №, изъятая 13 июня 2020 года в жилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>; 1 денежная купюра номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года с серией и номером №, изъятая 13 июня 2020 года в ходе осмотра магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>; 1 денежная купюра номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года с серией и номером №, изъятая 14 июня 2020 года в ходе выемки у свидетеля ФИО14.

(т. 2 л.д. 202-211)

10 июля 2020 года 15 денежных купюр номиналом 5 000 рублей признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т. 2 л.д. 212-213, т. 3 л.д. 157-158)

Протоколом осмотра места происшествия от 13 июня 2020 года, согласно которому произведен осмотр магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, где 3 июня 2020 года Чепак сбыл поддельную денежную купюру номиналом 5 000 рублей с серией и номером №. В ходе осмотра изъят DVD+R диск с видеозаписями.

(т. 1 л.д. 47-50)

3 июля 2020 года и 28 июля 2020 года осмотрен DVD+R диск, изъятый 13 июня 2020 года в ходе осмотра магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> «А». В ходе осмотров Кужанкуй и Чепак пояснили, что на видеозаписи изображено как Чепак 3 июня 2020 года расплатился с продавцом в магазине <данные изъяты> поддельной купюрой номиналом 5 000 рублей, а Кужанкуй ожидал Чепака.

(т. 2 л.д. 173-184, т. 3 л.д. 35-47, 61-63)

28 июля 2020 года DVD+R диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т. 3 л.д. 74-76)

Протоколом осмотра места происшествия от 13 июня 2020 года, согласно которому произведен осмотр магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> «А», где Кужанкуй сбыл поддельную денежную купюру номиналом 5 000 рублей с серией и номером №.

(т. 1 л.д. 35-40)

Протоколом осмотра места происшествия от 13 июня 2020 года, согласно которому с участием ФИО11 и ФИО10, произведен осмотр жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра изъята денежная купюра номиналом 5 000 рублей с серией и номером №, с признаками подделки.

(т. 1 л.д. 41-46)

14 июня 2020 года у свидетеля ФИО14 в помещении кабинета № пункта полиции № Усть-Камчатского МО МВД России, расположенного по адресу: <адрес>, изъята денежная купюра номиналом 5 000 рублей с серией и номером №.

(т. 1 л.д. 144-146)

Протоколом осмотра места происшествия от 13 июня 2020 года, согласно которому с участием Кужанкуя произведен осмотр магазина № и кафе, расположенного по адресу: <адрес>. Участвующий в осмотре Кужанкуй пояснил, что 11 июня 2020 года около 16 часов 07 минут сбыл продавцу данного магазина поддельную денежную купюру номиналом 5 000 рублей с серией и номером №, путем оплаты указанной купюрой напитка «Спрайт». В ходе осмотра изъяты денежная купюра номиналом 5 000 рублей с серией и номером №, с признаками подделки; копия чека № от 11 июня 2020 года.

(т. 1 л.д. 67-75)

Протоколом осмотра места происшествия от 13 июня 2020 года, согласно которому с участием Чепака произведен осмотр магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>. Участвующий в осмотре Чепак пояснил, что 11 июня 2020 года с 16 часов до 17 часов расплатился с продавцом данного магазина поддельной денежной купюрой номиналом 5 000 рублей за приобретенный им товар. В ходе осмотра изъята денежная купюра номиналом 5 000 рублей, с серией и номером №, с признаками подделки.

(т. 1 л.д. 62-66)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, представленные на экспертизу денежные билеты номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года, с сериями и номерами № изготовлены не производством Гознак. Данные денежные билеты совпадают между собой по способу изготовления (по способу выполнения изображений и по способам имитации отдельных элементов защиты).

(т. 3 л.д. 224-229)

Протоколом осмотра места происшествия от 3 июля 2020 года, согласно которому произведен осмотр <адрес> в <адрес>, где в период с 11 июня 2020 года по 13 июня 2020 года проживали Чепак и Кужанкуй и хранили поддельные банковские билеты.

(т. 2 л.д. 119-127)

Протоколом осмотра места происшествии от 7 июля 2020 года, согласно которому с участием Кужанкуя произведен осмотр участка местности, расположенного в 20 м от <адрес>. В ходе осмотра Кужанкуй указал на деревянный ящик, находящийся на данном участке, пояснив что именно в нем он и Чепак хранили поддельные банковские билеты в период с 3 июня 2020 года до отъезда 11 июня 2020 года.

(т. 2 л.д. 139-144)

Протоколом осмотра места происшествия от 7 июля 2020 года, согласно которому с участием Кужанкуя произведен осмотр заброшенного здания, расположенного в 80 м от <адрес>. Участвующий в ходе осмотра Кужанкуй, указав на участок возле входа на первый этаж здания пояснил, что именно там он и Чепак 3 июня 2020 года вскрыли посылку с поддельными денежными купюрами.

(т. 2 л.д. 145-151)

Протоколом осмотра места происшествия от 15 июля 2020 года, согласно которому произведен осмотр участка местности, расположенного в 1 м от входа в магазин <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где 3 июня 2020 года Чепак получил от ФИО3 посылку с 15 поддельными денежными купюрами.

(т. 2 л.д. 152-156)

Протоколом осмотра документов от 28 июля 2020 года, согласно которому с участием Кужанкуя осмотрена предоставленная им детализация депозитного счета № ****2609, оформленного на его имя, за период с 1 апреля 2020 года по 20 июля 2020 года. В ходе осмотра установлен денежный перевод, осуществленный 7 мая 2020 года Кужанкуем на его биткоин-кошелек на интернет портале на сумму 13 499 рублей в счет оплаты 15 поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации.

(т. 3 л.д. 90-93)

28 июля 2020 года признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства детализация депозитного счета № ****2609, оформленного на имя Кужанкуя за период с 1 апреля 2020 года по 10 июля 2020 года.

(т. 3 л.д. 94-96)

Протоколом осмотра документов от 6 августа 2020 года, согласно которому с участием Чепака осмотрена предоставленная им детализация депозитного счета № ****4044, оформленного на его имя за период с 1 апреля 2020 года по 22 июля 2020 года. В ходе осмотра установлены денежные переводы, осуществленные 7 мая 2020 года Чепаком на биткойн-кошелек Кужанкуя на интернет портале на суммы 14 845 рублей и 14 998 рублей, а всего на 24 843 рубля, в счет оплаты 15 поддельных денежных билетов Центрального банка Российской Федерации.

(т. 3 л.д. 135-137)

6 августа 2020 года признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства детализация депозитного счета № ****4044. оформленного на имя Чепака, за период с 1 апреля 2020 года по 22 июля 2020 года.

(т. 3 л.д. 138-140)

Протоколом осмотра документов от 29 июля 2020 года, согласно которому осмотрены чек № (копия 2) от 12 июня 2020 года, а также накладная на получение посылки с трэк-номером 1178321737. В ходе осмотра накладной на получение посылки установлено, что посылка, внутри которой находилось 15 поддельных банковских билетов, получена 25 мая 2020 года в 15 часов 50 минут ФИО6 проживающим по адресу: <адрес>, контактный телефон №.

(т. 3 л.д. 97-99)

29 июля 2020 года признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: чек № (копия 2) от 12 июня 2020 года, накладная на получение посылки с трэк-номером 1178321737.

(т. 3 л.д. 100-102)

Согласно копии чека № от 11 июня 2020 года в 16 часов 07 минут произошла оплата товара в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, на сумму 100 рублей.

(т. 2 л.д. 165)

Оценив в совокупности доказательства по делу, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых Кужанкуя и Чепака в совершении преступления доказана полностью и квалифицирует их действия по ч. 1 ст. 186 УК РФ – хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации.

Принимая решение о квалификации действий подсудимых, суд исходит из направленности их умысла с учетом обстоятельств по данному делу, совокупности всех доказательств. При этом суд учитывает, что представленные доказательства относимы, относительно исследуемых событий, допустимы с учетом уголовно-процессуального

законодательства, достоверны, так как полностью согласуются между собой, дополняя друг друга, и в своей совокупности достаточны для разрешения уголовного дела.

Вина подсудимых подтверждается их признательными показаниями, пояснениями свидетелей, заключениями экспертов, а также другими доказательствами, исследованными в судебном заседании и указанными в приговоре.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что вина Кужанкуя и Чепака в совершении ими преступления при вышеизложенных обстоятельствах доказана.

Исследованием данных о личности подсудимых установлено:

По месту жительства в <адрес> Кужанкуй со стороны соседей характеризуется положительно. С 2017 года является учащимся и проживает в <адрес>. Жалоб со стороны жителей поселка не поступало. На учетах не состоит.

(т. 4 л.д. 53)

По месту обучения в школе Кужанкуй характеризовался положительно. Пропусков занятий без уважительных причин не допускал. Принимал активное участие в общественной жизни школы и класса. Общителен, доброжелателен, хорошо воспитан, вежлив, тактичен. С пониманием реагировал на критику. В употреблении алкогольных и наркотических веществ замечен не был. Отношения в семье уважительные.

(т. 4 л.д. 55)

По месту жительства со стороны соседей Кужанкуй характеризуется исключительно положительно. Всегда в общении вежлив, не конфликтный, общителен, отзывчив на просьбы, всегда готов оказать помощь. Вредных привычек не имеет.

(т. 4 л.д. 59)

<данные изъяты> Кужанкуй характеризуется положительно. К административной ответственности не привлекался. Жалоб со стороны жителей <адрес> на действия, бездействия гражданина в администрацию не поступало.

(т. 4 л.д. 60)

В <данные изъяты> Кужанкуй работал с 1 июля 2016 года по 29 июля 2016 года в должности рабочего по благоустройству территории <адрес>. Успешно справлялся с поставленными задачами. Указания руководства исполнял усердно и добросовестно. В отношении работы был старателен и трудолюбив. Дисциплинарным взысканиям не подвергался. С коллективом имел ровные отношения.

(т. 4 л.д. 61)

Награждался серебренным знаком отличия, грамотами.

(т. 4 л.д. 62-66)

По месту обучения в военном учебном центре при <данные изъяты> Кужанкуй характеризовался положительно. Обучался с 2017 по 2020 год. Проявил себя как дисциплинированный, исполнительный и ответственный студент. Добросовестно относился к учебе. Старался не допускать пропусков занятий и нарушений дисциплины. Обладает хорошей работоспособностью. Избегал конфликтных ситуаций. В общении всегда вежлив и дружелюбен.

(т. 4 л.д. 67)

По месту работы в <данные изъяты> Кужанкуй работал с 19 июня 2020 года в должности подсобного рабочего. За время работы зарекомендовал себя как ответственный

исполнительный работник. Спокойный, трудолюбивый. Все поручения исполняет добросовестно. Доброжелателен, пунктуален, не конфликтный. В коллективе пользуется уважением.

(т. 4 л.д. 68)

По месту работы у <данные изъяты> Кужанкуй работал с 18 июня 2020 года в должности подсобного рабочего. Показал себя исполнительным, обязательным работником, успешно справляющимся со всеми должностными обязанностями. В общении с коллегами дружелюбен и приветлив. По характеру выдержан, дисциплинирован, сторонится конфликтных ситуаций.

(т. 4 л.д. 69)

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Кужанкую, являются активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительные характеристики, полное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (т. 3 л.д. 89), молодой возраст подсудимого.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому Кужанкую, суд признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

По месту жительства в <адрес> Чепак со стороны соседей характеризуется положительно. С 2019 года является учащимся и проживает в <адрес>. Жалоб со стороны жителей поселка не поступало. На учетах не состоит.

(т. 4 л.д. 9)

В <данные изъяты> Чепак работал с 1 июня 2018 года по 29 июня 2018 года в должности рабочего по благоустройству территории <адрес> и уборщика территорий с 1 июня 2018 года по 29 июня 2018 года. Успешно справлялся с поставленными задачами. Указания руководства исполнял усердно и добросовестно. В отношении работы был старателен и трудолюбив. Дисциплинарным взысканиям не подвергался. С коллективом имел ровные отношения.

(т. 4 л.д. 38)

По месту жительства со стороны соседей Чепак характеризуется исключительно положительно. Всегда в общении приветлив, доброжелателен. Конфликтных ситуаций не создавал, в распитии спиртных напитков замечен не был.

(т. 4 л.д. 40)

По месту обучения в колледже <данные изъяты> Чепак показал себя старательным и исполнительным курсантом. Обучается с сентября 2019 года. Не имеет пропусков. Выполняет разовые поручения. По характеру открытый, спокойный. Со старшими вежлив и тактичен, правильно реагирует на критику.

(т. 4 л.д. 41)

<данные изъяты> Чепак характеризуется положительно. К административной ответственности не привлекался. Жалоб со стороны жителей <адрес> на действия, бездействия гражданина в администрацию не поступало.

(т. 4 л.д. 42)

По месту обучения в школе Чепак характеризовался положительно. Участвовал в школьных мероприятиях, являлся активным участником в различных конкурсах. Активный, уверенный, отзывчивый, доброжелателен, аккуратный. Уроки не пропускал. Пользовался

заслуженным уважением у одноклассников. На критику реагировал адекватно. В семье отношения благополучные.

(т. 4 л.д. 43)

Награждался грамотами, дипломами и благодарностями.

(т. 4 л.д. 27-37)

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Чепаку, являются активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительные характеристики, полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст подсудимого.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому Чепаку, суд признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимых, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, влияние наказания на их исправление, а также все обстоятельства по делу.

При этом суд преследует цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений.

Учитывая требования ст.ст. 6, 43, 60, 62 УК РФ, и принимая во внимание все обстоятельства по делу, имущественное положение подсудимых, суд приходит к выводу о том, что Кужанкую и Чепаку надлежит назначить наказание в виде лишения свободы, без применения дополнительного наказания.

Учитывая совокупность всех обстоятельств по делу и конкретные фактические данные о личностях подсудимых, привлекаемых к уголовной ответственности впервые, характеризующихся положительно, суд приходит к выводу о том, что их исправление возможно без реального отбывания наказания, поэтому на основании ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание условным с испытательным сроком.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на время испытательного срока суд возлагает на Кужанкуя и Чепака исполнение определенных обязанностей.

Основания для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом наличия отягчающего наказание обстоятельства, а также фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности отсутствуют.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ по делу, как об этом просит сторона защиты, не имеется, поскольку нижняя граница санкции ч. 1 ст. 186 УК РФ в виде лишения свободы отсутствует.

Мера пресечения в отношении подсудимых в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу не подлежит отмене либо изменению с целью обеспечения исполнения приговора.

Вещественные доказательства по делу суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ (т. 2 л.д. 163-168, 212-213, 226-228, т. 3 л.д. 1-8, 74-76, 94-96, 100-102, 120-122, 138-140).

По делу имеются процессуальные издержки за оказание правовой помощи Чепаку адвокатом в ходе предварительного следствия на сумму 4 320 рублей (т. 4 л.д. 100-101), которые подлежат взысканию с подсудимого.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Кужанкуя Кирилла Олеговича и Чепака Владислава Максимовича признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы:

Кужанкую Кириллу Олеговичу на срок 2 (два) года;

Чепаку Владиславу Максимовичу на срок 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Кужанкую Кириллу Олеговичу и Чепаку Владиславу Максимовичу наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Кужанкуя К.О. и Чепака В.М. исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; являться в указанный орган один раз в месяц на регистрацию.

Меру пресечения Кужанкую К.О. и Чепаку В.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения. После вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства:

- копию чека №, DVD+R диск №с, DVD+R диск UF 0806184137F14, детализацию депозитного счета № ****2609, оформленного на имя Кужанкуя К.О., чек № (копия 2) от ДД.ММ.ГГГГ и накладную на получение посылки с трэк №, два DVD+R диска YB 700047B25E106X, детализацию депозитного счета № ****4044, оформленного на имя Чепака В.М. – хранить при материалах уголовного дела;

- 3 катушки ниток, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, упаковку игл для бисера, полимерный прозрачный пакет с 5-ю металлическими основаниями для брошей – находящиеся в камере хранения УМВД России по <адрес> – уничтожить;

- 15 поддельных денежных билетов Банка России, достоинством 5 000 рублей, образца 1997 года, с сериями и номерами №, - оставить при материалах КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мобильный телефон «Хонор Хуавей» BBK-L21 с сим-картой и картой памяти, находящиеся в камере хранения УМВД России по <адрес>, – вернуть Чепаку В.М. по принадлежности;

- мобильный телефон «ЗТЕ» ZTE Blade V8 в чехле с 2 сим-картами, сумку серого цвета, ноутбук «Леново G510» в комплекте с зарядным шнуром и компьютерной мышью, находящиеся в камере хранения УМВД России по <адрес>, – вернуть Кужанкую К.О. по принадлежности;

- мобильный телефон «Хонор Хуавей» модель BND-L21 с сим-картой и картой памяти – оставить у ФИО1 по принадлежности.

Взыскать процессуальные издержки в доход федерального бюджета за оказание правовой помощи адвокатом в размере 4 320 (четыре тысячи триста двадцать) рублей с Чепака Владислава Максимовича.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Елизовский районный суд Камчатского края в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать в отдельном заявлении или в апелляционной жалобе о своем участии и участии адвокатов в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Д.Н. Устинов

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».